



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 438/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת: רחל ברטל
מרחוב ישראל'ס 3 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. אופיר בנתור
2. אשרת בנתור
הנתבעים 1 ו-2 מרחוב מוצקין 28 רעננה
3. ורדה כרמלי
מרחוב הטווס 3 הוד השרון
4. פניני כץ
מרחוב הטווס 6 הוד השרון

ה ח ל ט ה

התובעת הינה בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1 בקומת המרתף בבית ברחוב ישראל'ס 3 תל אביב הבנוי על חלקה 98 בגוש 7113 (להלן: "הבית").

הנתבעים 1 ו-2 והנתבעת 3 הינם בעלים של דירות אחרות בבית. על פי כתב התביעה הנתבע 4 הינו בן זוגה של הנתבעת 3 ומכהן כחבר נציגות בבית.

לטענת התובעת נגרמו לדירתה נזקים משמעותיים עקב רטיבות החודרת מדירות הנתבעים, כבר החל משנת 2008. התובעת עותרת בתביעתה למתן סעדים כלהלן – חיוב הנתבעים בביצוע בדיקת מכון התקנים ותיקון יסודי של דירותיהם, חיובם בכל הוצאות ההליך לרבות עוגמת נפש וביטול זמן, הטלת מאסר על תנאי עד לביצוע פסק הדין וחיובם בפיצוי בגין נזקים שונים והוצאות בסך של 88,746 ₪ בצירוף הוצאות ניהול ההליך.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 עד 6א, 21 וב-27 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 438/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביה הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

כידוע, הסמכות העניינית נקבעת על פי "מבחן הסעד", היינו על יסוד בחינת הסעדים להם עותר התובע במסגרת כתב התביעה שהגיש (ע"א 2846/03 ריצ'ארד ב' אלדרמן, עו"ד נ' דן ארליך (פורסם בנבו)).

עיקר הסעדים המבוקשים בתובענה דנן הינם סעדים שמקורם נזיקי - כך מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בתשלום פיצוי בגין נזקים שנגרמו לדירתה לאורך השנים (5 מועדים שונים של תיקונים). כך מבקשת התובעת פסיקת פיצוי בגין עוגמת נפש וביטול זמן. כך מבקשת היא תשלום פיצוי בגין נזקים עקיפים לציוד של בנה וביתה אשר ניזוקו עקב הנזילות. כך מבקשת היא פיצוי בגין אובדן דמי שכירות במהלך 5 שנים. כך מבקשת היא פיצוי בגין שכר שמאי והוצאות נוספות - כל אלו סעדים שמעצם טיבם וטבעם עילתם ומקורם נזיקי.

כאמור, עילת התביעה היחידה במסגרת פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בה ניתנה למפקח סמכות עניינית מקבילה לזו של בית משפט שלום, היא עילה בעוולה של הסגת גבול. ביתר העוולות שבפקודת הנזיקין אין מפקח על רישום מקרקעין מוסמך עניינית לדון. הסעדים המבוקשים כאמור אינם קשורים לעוולה של הסגת גבול שממילא לא נטענה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 438/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

גם ניסוח התובענה, כולה, מונח על אדני העילות הנזיקיות. אין כל טענה או איזכור בכתב התביעה לעילה כלשהי שמקורה בהוראות חוק המקרקעין או בהוראות תקנון הבית.

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בעילות הנזיקיות נשוא התובענה דנן.

בכל הקשור לסעד העשה המבוקש לעניין חיוב בביצוע תיקונים בדירת הנתבעים, הרי שמפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף שעניינם זכויות וחובות של הצדדים על פי תקנון הבית, ובכלל זה בדבר דרישת בעל דירה מבעל דירה אחרת לבצע תיקון בדירתו, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירה או בערכה.

משכך, למעשה, קיימת סמכות ליתן הסעד המבוקש הן לבית משפט השלום - מכח העילות הנזיקיות כפי שנטענו בהליך דנן - והן למפקח - מכח עילה שבסיסה בתקנון הבית כאמור ואשר לא נטענה בהליך דנן. אולם, כאמור, גם בהקשר זה, עילת התביעה הנטענת אין מקורה בתקנון הבית, אלא בהוראות פקודת הנזיקין, בהן אינני מוסמך לדון.

לבד מכך, משקבעתי כי אינני מוסמך לדון בעילות הנזיקיות כאמור, הרי שגישת הפסיקה בהקשר זה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר לדיון בפני המפקחת".

במיוחד אמורים הדברים כאשר התובענה הכספית (שרובה ככולה נזיקית) עומדת על סך של 88,746 ₪ ומהווה נתבך מרכזי בכתב התביעה. ישנו גם קשר הדוק וישיר בין החיוב הכספי הנתבע (בגין הנזילות) לבין חיוב העשה המבוקש (להפסקת הנזילות) - אין כל הצדקה עניינית או מהותית לפיצול בין השניים.

ואעיר כי גם בנוגע לסעדים הנוספים המבוקשים בכתב התביעה, בהתייחס לאכיפת הביצוע הפועל, הרי שאינני מוסמך בהתאם להוראות פקודת ביזיון בית המשפט (ר' המ' (מחוזי י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וכן ע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חדוות (פורסם בנבו)).

לכל זאת יש להוסיף כי הנתבע 4 אינו בעל דירה בבית כך שלכאורה, גם בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק המקרקעין, אינני מוסמך לדון בתביעת התובעת כנגדו. האמור מהווה אך חיזוק למסקנה כי יש להעביר את התובענה בשלמותה, שכן לתובעת גם טענות פרטניות כנגד הנתבע 4 דווקא.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ז. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 438/12

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב – יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק – מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

מאחר והחלטתי זו ניתנה על יסוד כתב התביעה ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, אין צו להוצאות.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לצדדים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך א' אלול תשע"ב, 19 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב